

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/596

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הוקרת שירות הלוחם והלוחמת), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פקודות הצבא" יבוא :

"ארנונה" – כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992², המשולמת לפי כל דין (להלן – תשלומי ארנונה)."

2. תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לחוק העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א1) יבוא :

"(א2) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1), הקרן לסיוע נוסף תעניק הטבות לחייל ששירת כלוחם, לפי הוראות פרק ד'1."

(2) בסעיף קטן ב, אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) תקציב נוסף על הסכום האמור בפסקאות (1) ו-(2) למימון ההטבות לחייל ששירת כלוחם לפי הוראות סעיף קטן (א2)."

3. הוספת פרק ד'1 אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא :

"פרק ד'1 : הטבות לחייל ששירת כלוחם

תעודת לוחם 19ד. הצגת תעודת לוחם, כפי שהיא מוגדרת בפקודות הצבא, תהווה ראיה מספקת להוכחת זכאותו של החייל ששירת כלוחם להטבות לפי חוק זה.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.
² ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

הטבות לחייל
ששירת כלוחם

19ה. בלי לגרוע מהוראות חוק זה, חייל ששירת כלוחם
יהיה זכאי מיום שחרורו משירות הביטחון
להטבות המפורטות להלן:

(1) מענק שחרור של 200 שקלים חדשים
על כל חודש שירות, וזאת בנוסף למענק לפי
הוראות סעיף 10;

(2) הנחה בגובה בתשלומי ארנונה
החלים על הדירה המשמשת למגוריו למשך
12 חודשים; ההנחה תינתן גם באופן יחסי
לחייל ששירת כלוחם השוכר דירה עם שותף
או מספר שותפים;

(3) הנחה בגובה בתשלומי ארנונה
החלים על הדירה המשמשת למגוריו למשך
12 חודשים; ההנחה תינתן גם באופן יחסי
לחייל ששירת כלוחם השוכר דירה עם שותף
או מספר שותפים;

(4) תשלום מופחת לחברת חשמל למשך
12 חודשים בשיעור של 50% מהתעריף
הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים
שנצרכו מדי חודש בשימוש ביתי בלבד;
בסעיף זה, "תעריף ביתי" – התעריף
לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת
לבתיים המשמשים למגורים בלבד;

(5) הנחה בשיעור של 100% למשך 12
חודשים מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית,
לרבות אוטובוסים בקווים עירוניים ובין
עירוניים ורכבות המיועדים לציבור;

(6) מימון מלא של לימודים, לרבות
השתתפות מלאה באגרות רישום לבחינה או
למוסד לפי העניין, למימוש עד תום 5 שנים
מיום השחרור, כמפורט להלן:

(א) לימודים קדם אקדמיים
(להלן – מכינה); לימודי בחינה
לקראת המבחן הפסיכומטרי;

(ב) לימודי תעודה, לימודים
לתואר ראשון או לימודים לתואר
אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת
שיניים; לעניין פסקה זו, יראו קורסי
חובה באנגלית או עברית כחלק
מלימודי תעודה או תואר;

(ג) לימודים לתעודת הנדסאי;

החזר שכר העבודה 19. מעסיק אשר מעסיק חייל ששירת כלוחם לתקופה
של יותר משנה, יקבל מהקרן לסיוע נוסף עבור כל
שנת העסקה מענק חד פעמי בגובה שכר המינימום,
עד לתקרה של שלוש שנות העסקה. בסעיף זה
"שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז-1987.³

העדפה בקבלה 19. על אף האמור בכל דין, המועצה להשכלה גבוהה או
ועדה מועדונית שהוסמכה לכך, תקבע אמות מידה
להעדפתו של חייל ששירת כלוחם לענין קבלה
ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, כמשמעותם
בחקק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.⁴

תיקון פקודת מס 4. בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]⁵, בסעיף 39א –
הכנסה

(1) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) נקודת זיכוי – עבור חייל ששירת כלוחם.";

(2) במקום "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" יבוא "שירות סדיר",
"חייל משוחרר" ו"לוחם".

³ ס"ח התשמ"ז, עמ' 168.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

⁵ דיני מדינת ישראל 6, עמ' 120.

תיקון חוק שירות 5. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959⁶, בסעיף 15א, בסעיפים קטנים המדינה (מינויים) (א) ו-(ח), אחרי "באיתופיה, " יבוא "של חייל ששירת כלוחם, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו – 1986⁷,."

דברי הסבר

האתגרים הביטחוניים והחברתיים עימם נדרשת מדינת ישראל להתמודד, לא פחתו לאורך שנות קיומה של המדינה והם עדיין מחייבים גיוס נרחב על מנת להבטיח יתרון אנושי מובהק על אויבנו. כיום, רק כ-50 אחוזים מבני ה-18 במדינת ישראל מתגייסים לשירות בצה"ל. מספר קטן בהרבה של מתגייסים, משרתים כלוחמים. חשיבות שימור אתוס הלחימה מחייב עיסוק לאומי בחינוך לערכי שליחות עבור הכלל ובהבעת הערכה והוקרה לאלה הנכונים לבצע שירות מסכן חיים לצורך הגנה על המדינה. על מנת לא לייצר דיפרנציאליות עמוקה בין המשרתים בצה"ל כצבא העם וכדי לא לפגוע במאפייני השירות השוויוני, נכון כי עיקר ההוקרה לחיילים וחיילות שסיימו שירותם כלוחמים, תיעשה על ידי המדינה לאחר שחרורם כביטוי להכרה בתרומת החיילים למדינה. לכן, יש לייצר חבילת הטבות ללוחמים וללוחמות בתום השירות הצבאי, המעלה על נס את ערך השירות הקרבי, ומעודדת מוטיבציה לשירות לוחם. בשם ההוגנות – על החברה להעריך באופן מיוחד את אלו אשר מוכנים לחרף נפשם למענה. הצעת החוק מעניקה סל הטבות רחב ללוחמים וללוחמות שמשתחררים משירות בצה"ל, וביניהן: מענק שחרור מוגדל, הנחות בארנונה, בתחבורה ציבורית ובחברת החשמל, מימון מלא של לימודים אקדמיים או מקצועיים, מענקים למעסיקים אשר מעסיקים לוחמים משוחררים, נקודת זיכוי במס הכנסה והעדפה במכרזים בשירות המדינה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/3795/24).

הצעת החוק זהה לפ/3795/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

⁷ ס"ח התשמ"ו, עמ' 170.